

0026693-46.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... juntados documentos atinentes ao crime de roubo imputado na denúncia. O fato de o réu ter sido preso, em data posterior, por outro crime de roubo, na posse do carro cujas placas foram anotadas pela vítima, indica mero indício que, sem amparo, não permite a certeza necessária para condenação.

Assim, de rigor a aplicação do princípio do indubio pro reo.

Ante o exposto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0026693-46.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0026693-46.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 93/2015 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO FERNANDO DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

GUSTAVO FERNANDO DE SOUZA foi denunciado porque, no dia 05 de fevereiro de 2015, por volta das 13 horas, na Rua Silveira Bueno, altura do número 48, Bairro Carrão, nesta cidade e Comarca, agindo previamente ajustado, com identidade de propósitos e desígnios com outro homem não identificado, com emprego de arma de fogo, teria subtraído para proveito de ambos, um par de tênis da marca "Adidas", uma blusa da marca "Nike" e um boné, vermelho, de Ewerton dos Santos Ramires, isso fazendo mediante grave ameaça à vítima, que foi impedida de oferecer resistência.

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2018 (fls. 118/119).

O réu foi citado (fls. 126) e apresentou resposta à acusação (fls. 133/134).

Em audiência, foi ouvida uma testemunha.

O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima (fls. 273).

Foi decretada a revelia do réu (fls. 240/241).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a fixação

da base acima do mínimo legal, uma vez que a vítima era adolescente na data do fato, o reconhecimento de que o crime foi praticado em concurso de agentes, a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição por falta de provas suficientes para condenação, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento das causas de aumento pertinente ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Em virtude de remoção da r. Magistrada que concluiu a instrução processual, passo ao julgamento do feito.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

A materialidade do crime de roubo está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09).

Em juízo, a testemunha Fernando de Siqueira Nolasio, policial militar, nada sabia sobre o fato em apreço. Disse que foi o responsável pela prisão em flagrante do réu por crime posterior ao fato indicado na denúncia.

Nesta toada, analisada a prova amealhada sob o crivo do contraditório, verifico que não foi demonstrado que o réu praticou o crime de roubo descrito na exordial.

Consabido que, nos moldes do artigo 155 do CPP, não é possível a condenação com lastro em prova produzida exclusivamente na fase policial.

A testemunha nada sabia sobre o crime imputado nestes autos, bem como nenhuma outra prova foi produzida. Não se ouviu a vítima (que na fase policial não descreveu características físicas do roubador) ou testemunhas, não foram juntados documentos atinentes ao crime de roubo imputado na denúncia. O fato de o réu ter sido preso, em data posterior, por outro crime de roubo, na posse do carro cujas placas foram anotadas pela vítima, indica mero indício que, sem amparo, não permite a certeza necessária para condenação.

Assim, de rigor a aplicação do princípio do indubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO o réu GUSTAVO FERNANDO DE SOUZA, nos termos do inciso VII do artigo 386 do CPP.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se ofícios de praxe e arquivem-se.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA